



# КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

03110 м. Київ, вул. Солом'янська, 2-а,

e-mail: [inbox@kia.court.gov.ua](mailto:inbox@kia.court.gov.ua)

Унікальний номер справи № 754/3701/24  
Апеляційне провадження № 22-ц/824/19280/2025

Головуючий у суді першої інстанції – Бабко В.В.  
Доповідач у суді апеляційної інстанції – Оніщук М.І.

## У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2025 року

місто Київ

Київський апеляційний суд у складі:

суддя-доповідач Оніщук М.І.,

судді Шебуєва В.А., Кафідова О.В.,

перевіривши матеріали цивільної справи за апеляційною скаргою Ткачука Михайла Васильовича на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року *про відстрочення виконання рішення у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків*,

### В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 заяву відповідача Довгого Б.С. про відстрочення виконання рішення задоволено.

Не погоджуючись із ухвалою суду, 17.11.2025 Ткачук М.В. оскаржив її в апеляційному порядку, подавши апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду через систему «Електронний суд».

17.11.2025 апеляційна скарга надійшла до Київського апеляційного суду.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Київського апеляційного суду від 17.11.2025 визначено склад колегії суддів: суддя-доповідач Оніщук М.І., судді: Шебуєва В.А., Кафідова О.В.

18.11.2025 матеріали справи витребувано з Деснянського районного суду м. Києва.

02.12.2025 матеріали справи надійшли до Київського апеляційного суду.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 04.12.2025 апеляційну скаргу залишено без руху та надано апелянту п'ятиденний строк, з дня отримання копії ухвали, для усунення недоліків.

09.12.2025 до апеляційного суду від Ткачука М.В. надійшла заява про усунення недоліків апеляційної скарги, до якої долучено докази направлення апеляційної скарги з доданими до неї документами усім учасникам справи.

Отже, апелянтом усунуто недоліки, зазначені в ухвалі Київського апеляційного суду від 04.12.2025.

Таким чином, за формою та змістом апеляційна скарга відповідає вимогам ст. 356 ЦПК України. Підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження, визначених ст. 358 ЦПК України, не вбачається.

Разом з цим, в апеляційній скарзі міститься клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду, яке обґрунтовано тим, що копію оскаржуваної ухвали ним було отримано 23.10.2025, проте з 26.10.2025 проходить військову службу, що значно унеможливило подання вчасного подання апеляційної скарги, зважаючи на відсутність доступу до інтернету та оформлення процесуальних документів.

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"

Вивчивши матеріали справи, проаналізувавши та перевіrivши наведені апелянтом підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження, вбачається, що строк підлягає поновленню з огляду на наступне.

Як вбачається з наданих Ткачуком М.В. документів, останній 24.10.2025 був призваний у Збройні Сили України на підставі указу Президента України від 14.07.2025 № 479/2025.

З огляду на викладене, апеляційний суд приходить до висновку про те, що причини пропуску Ткачуком М.В. строку на апеляційне оскарження, зазначені у клопотанні про поновлення строку є поважними, тому строк на апеляційне оскарження рішення підлягає поновленню.

Також, апеляційна скарга містить клопотання про відстрочення сплати судового збору, в обґрунтування якого вказано, що станом на день подання апеляційної скарги апелянт є військовослужбовцем Збройних Сил України з 26.10.2025, перебуває на грошовому забезпеченні, яке є основним його доходом. При цьому посилається на те, що тривала неவிдача виконавчого листа та відстрочка виконання рішення призвели до того, що фактично ним не отримуються присуджені судом грошові кошти, а сплата судового збору у розмірі є для нього надмірним та обтяжливим фінансовим тягарем і може завдати шкоди забезпеченню базових потреб його сім'ї.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши доводи клопотання про відстрочення сплати судового збору, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У відповідності до статті 6 Європейської конвенції з прав людини право на апеляційне оскарження є складовою частини права на справедливий суд. Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право подати до суду будь-який позов, що стосується його цивільних прав і обов'язків. Проте право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави. Зацікавлені особи повинні розраховувати на те, що ці норми будуть застосовані.

Так, відповідно до статті 136 ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати.

Підстави, розмір та порядок сплати судового збору визначені Законом України «Про судовий збір».

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї; г) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Таким чином, відповідно до статті 8 зазначеного закону підставою для відстрочення або розстрочення сплати судового збору, зменшення або звільнення від сплати судового збору є врахування одночасно як майнового стану сторони, так і наявності однієї із умов визначеної цієї статтею, перелік яких є вичерпним.

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"

Особа, яка заявляє відповідне клопотання, згідно зі статтею 12 ЦПК повинна навести підстави (умови) для застосування положень статті 8 Закону, а також подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджає сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі.

За таких підстав, з урахуванням наведених апелянтом доводів, колегія суддів вважає за можливе відстрочити Ткачуку Михайлу Васильовичу сплату судового збору за подачу апеляційної скарги на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року *про відстрочення виконання рішення*, в розмірі 484 (чотириста вісімдесят чотири) гривні 48 (сорок вісім) копійок до ухвалення судом апеляційної інстанції рішення у справі.

За таких обставин, апеляційне провадження підлягає відкриттю.

Керуючись статтями 354, 356, 359, 360, 361 ЦПК України,

### **У Х В А Л И В:**

Клопотання Ткачука Михайла Васильовича про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали та про відстрочення сплати судового збору - *задовольнити*.

Поновити Ткачуку Михайлу Васильовичу строк на апеляційне оскарження ухвали Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року.

Відстрочити Ткачуку Михайлу Васильовичу сплату судового збору за подачу апеляційної скарги на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року *про відстрочення виконання рішення*, в розмірі 484 (чотириста вісімдесят чотири) гривні 48 (сорок вісім) копійок до ухвалення судом апеляційної інстанції рішення у справі.

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Ткачука Михайла Васильовича на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року *про відстрочення виконання рішення у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків*.

Відзив на апеляційну скаргу у письмовій формі та докази його надсилання (надання) іншим учасника справи, з урахуванням вимог статті 360 ЦПК України, учасники справи мають право подати до Київського апеляційного суду протягом десяти робочих днів з дня отримання копії ухвали та апеляційної скарги.

Копію ухвали про відкриття апеляційного провадження надіслати учасникам справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

**Суддя-доповідач**

**Судді**

**М.І. Оніщук**

**В.А. Шебуєва**

**О.В. Кафідова**

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"